

Relatório de Análise Jurídica AI

Documento Original: 1_Procedimento_01_26_Caderno_de_Encargos

Análise:

O presente documento analisa o Caderno de Encargos (CE) para o Concurso Público Urgente (Procedimento N.º 01|26) referente à Aquisição da prestação de serviço público de transporte urbano de passageiros em autocarro no Município de Loulé, confrontando-o com a Estrutura Obrigatória e avaliando os Critérios de Avaliação de Risco.

1. Análise da Estrutura Obrigatória

1.1. Definição clara do objeto e fixação do Preço Base (Limite Máximo)

Componente	Localização no CE	Conformidade	Observações
:---	:---	:---	:---
Objeto Claro Cláusula 1. ^a (n.º 1) Sim A aquisição da prestação de serviço público de transporte urbano de passageiros em autocarro no Município de Loulé está claramente definida.			
Preço Base (Limite Máximo) Cláusula 5. ^a (n.º 1, a), Cláusula 15. ^a (n.º 1) Sim O Preço Base é fixado em **€ 168.881,04** (sem IVA), resultante de um custo máximo por quilómetro em carga de €2,01 multiplicado pelo limite máximo de 84.020 km.			

1.2. Distinção entre cláusulas fixas (adesão obrigatória) e aspetos variáveis (sujeitos à concorrência/avaliação)

O Caderno de Encargos estabelece um vasto conjunto de cláusulas fixas, sendo o elemento de concorrência fundamentalmente o preço a pagar por quilómetro em carga (variável) e, implicitamente, requisitos técnicos que são objeto de valoração (variáveis de avaliação).

Tipo de Cláusula	Descrição e Exemplos
:---	:---
Cláusulas Fixas (Adesão Obrigatória) Incluem todas as Cláusulas Jurídicas (Parte I), as obrigações gerais do Prestador (Cl. 6. ^a), o prazo de vigência (Cl. 4. ^a), as condições de pagamento e a não revisão de preços (Cl. 15. ^a n.º 4). Tecnicamente, a definição exaustiva dos circuitos, paragens e horários (Cl. 29. ^a e Anexos I a XII) é fixa. As especificações mínimas dos veículos e dos sistemas (Cl. 31. ^a e Cl. 36. ^a) são obrigatórias.	

| ****Aspectos Variáveis (Sujeitos à Concorrência/Avaliação)**** | ****Preço/Custo por km:**** O valor do Contrato é determinado pelo preço por quilómetro em carga proposto, limitado ao valor máximo de €2,01 (Cl. 5.^a b)). ****Qualidade Técnica:**** Embora não detalhados neste documento (remetendo para o Programa do Procedimento), a valorização da frota média mais recente (Cl. 31.^a 1. b)) e a motorização (Cl. 31.^a 11) são variáveis sujeitas a avaliação competitiva. |

1.3. Definição das regras de execução: prazos, garantias e penalidades por incumprimento

| Regra de Execução | Localização no CE | Conformidade | Observações |

| :--- | :--- | :--- | :--- |

| ****Prazos de Vigência**** | Cláusula 4.^a | Sim | Prazo muito curto: 60 dias, prorrogável por períodos de 30 dias, até um máximo de 120 dias. |

| ****Prazos de Pagamento**** | Cláusula 16.^a (n.º 1) | Sim | Prazo máximo de 30 dias após a receção da fatura. |

| ****Garantias**** | Cláusula 17.^a | Sim | Exigência de uma caução de 5% do montante total do preço contratual. |

| ****Penalidades/Sanções**** | Cláusula 18.^a | Sim | O documento é exaustivo, classificando os incumprimentos (leve, grave, muito grave) e fixando os valores das penalidades (€100 a €15.000, com limites globais de 20% a 30% do valor do Contrato). Prevê ainda sanções pecuniárias compulsórias. |

| ****Força Maior**** | Cláusula 19.^a | Sim | Define o conceito e as exclusões de força maior. |

2. Critérios de Avaliação de Risco

Risco Alto (Nota 1-2) - Indícios de Favorecimento

O procedimento apresenta ****elevadíssimo risco de favorecimento**** e restrição da concorrência, decorrente de uma profunda desproporcionalidade entre o prazo do contrato (curtíssimo) e os requisitos técnicos exigidos (elevados e específicos).

| Risco Específico | Cláusulas Envolvidas | Racionalização do Risco (Favorecimento) | Nota de Risco |

| :--- | :--- | :--- | :--- |

| ****Duração Contratual vs. Complexidade**** | Cláusula 4.^a (60 dias + 120 máx.) | Um prazo de apenas 60 dias (ou máximo 120) para a mobilização, aquisição/afetação de frota, implementação de sistemas e contratação de pessoal estável (Cl. 13.^a) é irrealista. Isso elimina a concorrência geral e favorece esmagadoramente o operador ***incumbente*** (se existir) ou um operador que já possua toda a infraestrutura na região. | ****1 (Muito Alto)**** |

| ****Requisito de Frota Específica (Elétrica)**** | Cláusula 31.^a (n.º 1, c)) | A exigência de que ****dois veículos sejam elétricos**** é um requisito de capital intensivo. O investimento (ou aluguer) de dois autocarros elétricos para um contrato de 60 dias não é economicamente viável. É um forte indício de que o procedimento foi desenhado em torno de uma frota específica já existente no mercado (favoritismo material). | ****1 (Muito Alto)**** |

| ****Requisitos do Sistema de Bilhética (SAE/SBC)**** | Cláusula 36.^a | A obrigatoriedade de implementar um sistema complexo de bilhética sem contacto (MIFARE/CALYPSO) e um Sistema de Apoio à Exploração (SAE) interoperável (n.º 12, 13) e com acesso remoto (n.º 25), em tempo real, num prazo tão reduzido, só pode ser cumprida por quem já tiver estes sistemas implementados e testados. A interoperabilidade Net EX, SIRI ou GTFS Realtime (Cl. 41.^a 4) exige integração tecnológica avançada. | ****1 (Muito Alto)**** |

| ****Idade Mínima da Frota**** | Cláusula 31.^a (n.º 1, b)) | Exigir veículos de 2014 ou posterior, sendo um critério de avaliação de propostas, reforça a restrição. Para um contrato ultracurto, a aceitação de frota ligeiramente mais antiga seria expectável. | ****2 (Alto)**** |

| ****Vínculo Laboral**** | Cláusula 13.^a (n.º 1) | A obrigação de contratar trabalhadores em regime sem termo ou a termo por período não inferior ao prazo de vigência do contrato (60 dias), embora vise a estabilidade laboral, é uma exigência operacionalmente pesada para um serviço de tão curta duração, podendo ser mais fácil de cumprir por um operador que está apenas a **transferir** pessoal existente. | ****2 (Alto)**** |

Risco Baixo (Nota 4-5) - Boas Práticas

Apesar dos riscos de restrição na concorrência, o CE demonstra boas práticas ao nível da definição das obrigações e monitorização da execução.

Boas Práticas	Cláusulas Envolvidas	Racionalização do Risco (Boas Práticas)	Nota de Risco

| ****Definição Clara do Serviço**** | Cláusula 29.^a e Anexos I-XII | Os circuitos, horários, periodicidade e extensão são definidos com grande detalhe e clareza, eliminando ambiguidades operacionais. | ****5 (Muito Baixo)**** |

| ****Controlo e Fiscalização**** | Cláusula 8.^a (n.º 5) | O Caderno de Encargos exige um conjunto vasto e específico de Indicadores de Desempenho (KPIs), incluindo número de passageiros, acidentes, regularidade e consumo de energia, essenciais para a gestão da obrigação de serviço público. | ****5 (Muito Baixo)**** |

| ****Transparência Tarifária e Receita**** | Cláusula 37.^a (n.º 3) | A totalidade da receita tarifária reverte para o Contraente Público. Esta clarificação evita disputas sobre receitas e simplifica o modelo financeiro baseado puramente no custo/km adjudicado. | ****4 (Baixo)**** |

| **Mecanismo de Penalidades Detalhado** | Cláusula 18.^a | A estrutura de penalidades é clara, graduada e com limites financeiros definidos, garantindo que o Contratante Público tem ferramentas robustas para lidar com o incumprimento. | **4 (Baixo)** |

| **Acessibilidade e Tecnologia** | Cláusula 31.^a (n.º 1, f, g), Cl. 41.^a (n.º 5) | Exigências de acessibilidade para mobilidade reduzida, painel digital e dispositivos sonoros para deficientes visuais refletem o foco na qualidade do serviço público e inclusão. | **5 (Muito Baixo)** |

Conclusão de Risco

O Caderno de Encargos cumpre integralmente a estrutura obrigatória em termos de definição de objeto, fixação de preço máximo, garantias e penalidades.

Contudo, a análise de risco revela que os **riscos de concorrência** são extremamente elevados (Nota 1). O prazo contratual de 60 dias (máximo 120), combinado com a exigência de frota específica (dois autocarros elétricos de 2014 ou posterior) e a necessidade de implementação de complexos sistemas de bilhética e apoio à exploração (SAE/SBC) interoperáveis, sugere fortemente um cenário de **favorecimento do operador incumbente** que já possua estes ativos e sistemas, inviabilizando a participação de novos concorrentes ou de empresas que necessitem de tempo para mobilizar a frota e a tecnologia exigidas.